

刑法
No387

R6-10

(配点：4)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、宝くじの当せん金を得るため、外れた宝くじに印字された番号を当せん番号に改ざんした。この場合、甲に有印私文書変造罪が成立する。
- イ. 甲は、事情を知らない乙に対し、偽造通貨を真正な通貨のように装って代金として交付し、乙から商品を購入した。この場合、甲に詐欺罪及び偽造通貨行使罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
- ウ. 甲は、乙から、乙の代わりにA大学の入学試験を受けてほしいと頼まれ、これを受け、乙に成り済まして同入学試験を受け、氏名欄に乙の氏名を記載し、乙名義で答案を作成した。この場合、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
- エ. 甲は、行使の目的で、他人が振り出した額面100万円の小切手の金額欄に「0」を加え、額面1000万円の小切手に改ざんした。この場合、甲に有価証券偽造罪が成立する。
- オ. 甲は、乙から金銭の借入れとして1万円札10枚を受け取った際、それらの中に偽造の1万円札が含まれていることに気付かず、その後、偽造の1万円札の存在に気付いたが、行使の目的でそのまま保持した。この場合、甲に偽造通貨取得罪は成立しない。

№387	偽造罪等						正答率
R6-10	正解	ア 2	イ 2	ウ 1	エ 2	オ 1	29%

ア 誤っている

最決昭33.1.16は、刑法の有価証券とは、証券上表示された権利の行使に、その証券の占有を必要とするものでなければならぬところ、宝くじは、賞金の請求に証券の占有が不可欠なものであるから有価証券に当たるとしている。また、有価証券の偽造とは、作成権限のない者が他人の作成名義を偽って真正な有価証券の外観を呈する証券を作成することをいう。真正な有価証券の本質的部分に変更を加えた場合は、新たに有価証券を作成したことになり、偽造となる。よって、本記述においては、外れた宝くじであるから本来賞金請求権がないところ、甲は改ざんによって賞金請求権があるように見せかけているから、本質的部分の変更をしているといえ、甲に有価証券偽造罪が成立する。

イ 誤っている

大判明43.6.30は、本記述と同様の事案において、偽造通貨行使罪のみが成立し、詐欺罪は本罪に吸収されて別罪を構成しないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、通貨は本来的な支払手段であること、偽造通貨行使罪の刑が重いこと、この場合に詐欺罪が偽造通貨行使罪に吸収されないとすると、取得後知情行使罪(152条)についても詐欺罪が成立することになり、取得後知情行使罪を特に軽く処罰する趣旨が没却されることを挙げている。よって、本記述においては、甲に偽造通貨行使罪のみが成立する。

ウ 正しい

最決平6.11.29(百選Ⅱ89事件)は、大学入学試験の答案も、「志願者の学力の証明に関するものであって、『社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書に当た」り、159条1項にいう事実証明に関する文書に当たるとしている。また、原審である東京高判平5.4.5は、「本件各答案は、志願者本人の学力の程度を判断するためのものであって、作成名義人以外の者の作成が許容されるものでないことは明らかである」から、名義人の承諾は有印私文書偽造、同行使罪の成立を妨げないとしている。よって、本記述においては、乙の承諾を得ているものの、甲に有印私文書偽造罪が成立する。

エ 誤っている

最判昭36.9.26は、「行使の目的をもつてほしいままに右判示の如く他人振出名義の小切手の金額欄の金額数字を改ざんする所為は小切手の変造であつて有価証券変造罪に当る」としている。よって、本記述においては、甲には有価証券変造罪が成立し、有価証券偽造罪は成立しない。

オ 正しい

150条の「取得」とは、偽貨を偽貨と知りつつ取得する一切の行為を含む。本記述においては、甲は、情を知らずに偽造通貨を受け取っており、取得の時点で偽造通貨との認識がない。よって、「取得」に当たらず、甲に偽造通貨取得罪は成立しない。